

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 14/2545	นาง มอญ ทานะพันธ์ กับพวก	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาง ขน ใจทอง	โจทก์
	นาง พร ใจทอง กับพวก	จำเลย
	นาง คำเพียร สินธุ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากผู้ร้องสอดได้ถึงแก่กรรมแล้ว ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกและเป็นผู้รับมรดกของผู้ร้องสอดตามพินัยกรรม มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็นคู่ความแทนผู้ร้องสอดผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีแทนต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะโจทก์ที่ 1 แกลง
คัดค้าน(อันดับ 136,144)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้แบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทะเบียนเล่ม 5 หน้า 156 สารบบหมู่ที่ 2 หน้า 326 หมู่ที่ 2 ตำบลไกรคำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ 40 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา เป็นของผู้ร้องสอดในฐานะเจ้าของรวม 20 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ส่วนที่เหลือให้แบ่งออกเป็น 9 ส่วน เท่า ๆ กัน แก่ผู้ร้องสอด โจทก์ทั้งสาม จำเลยทั้งสาม และทายาทคือนางยอนใจทอง นางบังอร ใจทอง คนละส่วนเท่า ๆ กัน แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญไม่สามารถดำเนินการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้คู่ความได้ เนื่องจากที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ทั้งแปลงน้อยกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์ (น.ส.3) กับปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนยกส่วนของตนตาม น.ส.3 ดังกล่าวให้แก่นางคำเพียร สินธุ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2538 ก่อนที่จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษตามยอม และนางคำเพียร สินธุ ผู้รับโอนที่ดินจากผู้ร้องสอด คัดค้านวิธีการแบ่งแยกที่ดิน ศาลชั้นต้นนัดพร้อมคู่ความ แล้วมีคำสั่งให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้งสาม จำเลยทั้งสามผู้ร้องสอด นางยอนใจทองและนาง บังอร ใจทอง โดยให้ด้านหนึ่งของที่ดินที่แบ่งแยกทุกแปลงติดทางสาธารณะ

นางคำเพียร สินธุ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

นางคำเพียร สินธุ ฎีกา (อันดับ 123)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 136)

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณา (อันดับ 157,163)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีของผู้ร้องสอด ผู้ถึงแก่กรรมอยู่ในระหว่างผู้ร้องสอดฎีกา ปัญหาในชั้นบังคับคดี จึงอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้ร้องสอดได้

พิเคราะห์แล้ว คดีของผู้ร้องสอด ผู้ถึงแก่กรรมอยู่ในระหว่างผู้ร้องสอดฎีกา ปัญหาในชั้นบังคับคดี จึงอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้ร้องสอดได้

(วิจัย วิถีทรวงศ์-ปัญญา ถนอมรอด-จรูญวิทย์ ทองสอน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>